



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 10ª D.P. PENHA DE FRANCA

Boletim No.: 10571/2016

2ª Via

INICIADO: 16/12/2016 11:37hs e EMITIDO: 16/12/2016 15:51hs

Folha : 1

JML000CBDJEFFL_Z

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Associarem-se duas ou mais pessoas - arts. 33, caput e § 1º, e 34 (Art.35, caput)

Consumado

Espécie: Ato infracional

Natureza: A.I.-Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: Ato infracional

Natureza: A.I.-Associarem-se duas ou mais pessoas - arts. 33, caput e § 1º, e 34

Consumado

Local: RUA BUERU, 1 - PENHA - CEP: 03710-000 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 10 D.P. - PENHA DE FRANCA

Ocorrência: 16/12/2016 às 10:54 horas

Comunicação: 16/12/2016 às 11:36 horas

Elaboração: 16/12/2016 às 11:37 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- BRUNO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 42888923-SP emitido em 22/01/2016 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA - Mãe: SANDRA CLAUDINO DA SILVA

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 15/07/1994 22 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: DESEMPREGADO(A) - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 23426056844

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda - Olhos: Castanhos claros

Tipo de cabelo: Carapinha - Cor do cabelo: Castanhos claros

Endereço Residencial: RUA BUERU, 79 - CANGAIBA - S.PAULO - SP

10ª D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP, CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098-6010



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Boletim No.: 10571/2016

2ª Via

INICIADO: 16/12/2016 11:37hs e EMITIDO: 16/12/2016 15:51hs

Folha : 2

JML000CBDJEFFL_Z

Telefones: (11)98102-9575 (Residencial)

Testemunha:

- GUILHERME DE SOUZA RAMOS - Presente ao plantão - RG: 50251728-SP emitido em 21/07/2014 - Exibiu o RG original: Sim
- Outros documentos: RE-152478-0 - Pai: LUIZ ROGERIO RAMOS
- Mãe: CILMARA CANDIDO DE SOUZA RAMOS - Natural de: S.PAULO -SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 03/03/1995
- 21 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
- Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Comercial: AV AIRTON PRETINI, 69 A - PENHA - S.PAULO - SP
- Empresa: 3ª CIA DO 51º BPM/M - Telefones: (11)2295-9973 (Comercial)

Condutor:

- HELBERT CASAGRANDE DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 32171313-SP emitido em 15/12/2008 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: JAIME PEREIRA DOS SANTOS - Mãe: IVONE CASAGRANDE DOS SANTOS
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 20/12/1985 30 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
- CPF: 33303374864 - Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Comercial: AV. AIRTON PRETINI, 69 A - PENHA - S.PAULO - SP
- Empresa: 3ª CIA DO 51º BPM/M - Telefones: (11)2295-9973 (Residencial)

Curador:

- CURADOR NAO PRESENTE - Não presente ao plantão
- Exibiu o RG original: Não - Sexo: Ignorado
- Advogado Presente no Plantão: Não

Adolescente infrator:

- DOUGLAS MONTEIRO ANDRADE DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 56030498-SP emitido em 17/01/2012 - Exibiu o RG original: Não
- Pai: OZIEL ANDRADE DA SILVA - Mãe: ADRIANA MONTEIRO DA SILVA
- Natural de: GUARULHOS -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 16/12/1999 17 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: DESEMPREGADO(A) - Instrução: 2 Grau incompleto
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Endereço Residencial: RUA BRASOPOLIS, - CANGAIBA - S.PAULO - SP
- (NAO SABE O NUMERAL)

Objetos - (APREENDIDO)

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098--6010



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Boletim No.: 10571/2016

2ª Via

INICIADO:16/12/2016 11:37hs e EMITIDO:16/12/2016 15:51hs

Folha :3

JML000CBDJEFFL_Z

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Radio transmissor (HT) - Marca: MOTOROLA
 Pessoa relacionada: BRUNO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 296,7
 Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 104 - Involucro: OUTROS
 Observações:
 104 PORÇÕES EMBALADAS EM PLASTICO DE SUBSTANCIA APARENTANDO MACONHA - ITEM A
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 173,1
 Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 82 - Involucro: PLÁSTICO
 Observações:
 82 CAPSULAS DE PLASTICO CONTENDO SUBSTANCIA APARENTANDO COCAINA - ITEM B

Histórico:

Comparecem os policiais militares acima qualificados como condutor e testemunha informando que estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Coperema quando foram acionados por uma pessoa que não quis se identificar que naroru que na mesma rua, mais adiante, próximo à entrada da favela, havia três pessoas traficando entorpecente. Imediatamente rumaram para o local e avistaram três pessoas que, ao virem a viatura saíram correndo, sendo que o indiciado Bruno, na fuga, dispensou uma pochete que carregava e o adolescente Douglas dispensou um rádio HT, sendo que conseguiram realizar a abordagem nos citados e a terceira pessoa, não identificada, conseguiu fugir. Em busca pessoal nos abordados, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, na pochete dispensada por Bruno foram encontrados: 82 pinos plásticos contendo substância aparentando ser cocaína e 104 porções embaladas em plástico de substância aparentando ser maconha. Informaram ainda que foi necessário o uso de algemas nos abordados uma vez que os mesmos ofereceram resistência no momento da abordagem, para que fossem devidamente imobilizados, sendo ambos ainda informados de todos os seus direitos constitucionalmente previstos.

As substâncias foram periciadas, sendo constatado tratarem-se de 275 g (duzentos e setenta e cinco gramas) de Tetrahydrocannabinol (maconha) e 61,6 g (sessenta e um gramas e seis decigramas) de cocaína. Laudo de constatação 568702/2016, perito Dra. Débora Salles Dusse.

O rádio HT foi apreendido e encaminhado à perícia.

O adolescente infrator alegou que estava em um posto de gasolina quando foi abordado pelos policiais militares e acusado de tráfico, que não estava praticando, pois os PM's já chegaram com os entorpecentes em mãos, dizendo que eram dele. Por fim informou que não foi agredido em nenhum momento pelos

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098-6010



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Boletim No.: 10571/2016

2ª Via

INICIADO:16/12/2016 11:37hs e EMITIDO:16/12/2016 15:51hs

Folha :4

JML000CBDJEFFL_Z

policiais militares.

Interrogado, o indiciado disse que tem duas filhas, uma com três anos, que vive consigo, sua mãe, padrasto e irmãos, e outra com dez meses, que mora com a mãe, sua ex-esposa. Quanto aos fatos, negou as acusações, alegando que estava em um posto de gasolina próximo ao local e que foi abordado pelos policiais militares sendo acusado de tráfico. Diante da injustiça, acabou resistindo à prisão e sofreu uma chave de braço que o desmaiou e quando acordou já estava algemado e com algumas escoriações leves no braço.

Nos termos do artigo 140 3º da Constituição do Estado de São Paulo, que garante a independência funcional do Delegado de Polícia e no inciso I da Recomendação DGP-1/2005, que garante ao Delegado de Polícia formar soberanamente sua convicção jurídica, inadmitindo-se qualquer tipo de ingerência em relação ao enquadramento típico da conduta e à existência do estado flagrancial, passo a decidir:

De acordo com o conjunto probatório colhido nesta juízo de cognição sumaríssima, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade do fato, consubstanciados no depoimento dos policiais militares e na prova pericial, sendo que em relação às versões do indiciado e do adolescente infrator, que contradizem o afirmado pelos PM's, há que se dizer que os agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legalidade de seus atos, não havendo neste momento, nada que autorize concluir que os policiais militares deliberadamente estejam prejudicando um inocente, ressaltando-se a possibilidade de produção de provas em sentido contrário durante toda a persecução penal, já que tal presunção, como sabido, é apenas relativa.

Como o indiciado foi flagrado cometendo a infração penal, ficou caracterizada a situação prevista no artigo 302, I do CPP, razão pela qual a autoridade policial ratificou a voz de prisão dada pelo condutor e determinou a lavratura do APF.

Em relação ao adolescente infrator, verificou-se que o mesmo já fora apreendido em flagrante de ato infracional em outras três oportunidades, sendo uma por porte de drogas para consumo pessoal, um por tráfico e outra também por tráfico, mas cominada com porte de arma, o que mostra que o adolescente, infelizmente, já foi cooptado pela vida criminosa, sendo necessária a intervenção estatal em sua educação, visando a garantia da ordem pública e da sua própria proteção pessoal, uma vez que convive diariamente com adultos criminosos. Assim, com fulcro no art. 174 in fine da Lei 8.069/1990, esta Autoridade determinou sua apreensão.

REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO E FLAGRANTE POR PRISÃO PREVENTIVA

Analisando-se o DVC do indiciado, verifica-se que o mesmo possui processo para execução de pena de 1 ano e 8 meses, não constando a extinção da punibilidade, sendo o tipo penal em que foi incurso o mesmo do em tela apurado.

Assim, fica evidente a personalidade voltada à contínua prática criminosa do indiciado, principalmente em relação ao tráfico de entorpecentes, sendo necessária à manutenção da ordem pública ser o indiciado segregado do convívio

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098--6010



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Boletim No.: 10571/2016

2ª Via

INICIADO:16/12/2016 11:37hs e EMITIDO:16/12/2016 15:51hs

Folha :5

JML000CBDJEFFL_Z

social.

Diante do exposto, e com fulcro nos artigos 312 e 313 incisos I e II do CPP, representa-se, neste ato, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do ora indiciado.

Nada mais.

Solução:

BO PARA FLAGRANTE

MARCELO DONIZETI JANUARIO
ESCRIVÃO DE POLICIA

DENIS CORTIZ DA SILVA
DELEGADO DE POLÍCIA

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098--6010